

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6857/2541

นางสาว สม จิต หรือ สม จิต ร เลิศ วงศ์

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1713

คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ประเด็นแห่งคดีมีเพียงว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่เท่านั้นไม่มีประเด็นเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ทรัพย์ใดเป็นมรดกหรือไม่คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่ว่าเงินค่าเสียหายที่จะได้รับ จากบริษัทประกันภัยไม่ใช่ทรัพย์มรดกจึงเป็นการ วินิจฉัยนอกเหนือจากคำขอและนอกประเด็น

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอ ขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัย "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องมีว่าผู้ร้องมีสิทธิขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายในคดีนี้หรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ตายไม่มีทรัพย์สินอื่นคงมีเพียงสิทธิที่จะได้รับเงินค่าเสียหายจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ประสพภัยจะได้รับเมื่อผู้ตาย

ถึงแก่ความตาย จึงไม่เป็นทรัพย์สินมรดกที่ผู้ร้องจะเรียกร้องเอาไปจัดการได้นั้นเห็นว่า
คดีนี้เป็นคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ประเด็นแห่งคดีมีเพียงว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้
จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่เท่านั้นไม่มีประเด็นเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ทรัพย์ใดเป็น
มรดกหรือไม่คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่ว่าเงินค่าเสียหายที่จะได้รับจากบริษัทสิน
มั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกจึงเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจาก
คำขอและนอกประเด็นตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6360/2539 และ 5926/2540
คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของ
ศาลฎีกา อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษาให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ตาม
รูปคดี

(วิชา มั่นสกุล-กนก พรณรักษา-อภิศักดิ์ พรวิชราภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>